

0106820-05.2014.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. PARÂMETRO DE APLICAÇÃO. QUANTUM FINAL DE PENA FIXADO PELA DECISÃO ANULADA. PRESCRIÇÃO. CONSIDERAÇÃO DE PARTE DA PENA FIXADA EM SENTENÇA ANULADA. [...].

1. De acordo com entendimento doutrinário, no que diz respeito à situação advinda de recurso exclusivo da defesa - ou de habeas corpus -, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0106820-05.2014.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0106820-05.2014.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ PAULO ALVES DE OLIVEIRA

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público na qual figura como réu LUIZ PAULO ALVES DE OLIVEIRA pela suposta pratica da conduta tipificada no artigo 155, § 4º, incisos I e IV; c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fls. 43/45). O corréu Leonardo Carlos de Almeida Santos foi sentenciado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal (denúncia aditada à fl. 360), às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, com a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e à limitação de fim de semana (fls. 366/369).

A defesa técnica do acusado LUIZ PAULO pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, requerendo, assim, a extinção de sua punibilidade (fls. 765/766).

O Ministério Público opinou favoravelmente ao pleito defensivo (fl. 770).

Com razão a defesa técnica do acusado.

Veja-se que a sentença proferida em 19/07/2018 (fls. 472/479), anulada pelo v. acórdão da 16ª Câmara de Direito Criminal (fls. 536/543), havia condenado LUIZ PAULO como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV; c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no valor unitário

mínimo, com a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, no piso.

A seu turno, a defesa do sentenciado recorreu isoladamente do édito condenatório (fls. 499/502), ao passo que o Ministério Público não manifestou irresignação (fl. 547 – trânsito em julgado para o Ministério Público). Nesse passo, a inexistência de recurso por parte da acusação inviabilizou, desde logo, qualquer exasperação das penas ou agravamento da condição do acusado.

Vale dizer, a sentença anulada estabeleceu parâmetros-limite para o novo julgamento, vedando-se expressamente, pela não insurgência ministerial, a ne reformatio in pejus indireta. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. PARÂMETRO DE APLICAÇÃO. QUANTUM FINAL DE PENA FIXADO PELA DECISÃO ANULADA. PRESCRIÇÃO. CONSIDERAÇÃO DE PARTE DA PENA FIXADA EM SENTENÇA ANULADA. [...].

1. De acordo com entendimento doutrinário, no que diz respeito à situação advinda de recurso exclusivo da defesa - ou de habeas corpus -, enquanto a ne reformatio in pejus direta indica a proibição de agravamento por Juízo de instância superior a ne reformatio in pejus indireta se refere à vedação de piora por Juízo da mesma instância, tendo em vista a anulação de decisão anterior.

2. Não haverá reformatio in pejus indireta se, na decisão posterior à anulada, restar mantida a mesma pena imposta por esta última, ainda que sejam revistos os fundamentos embasadores da dosimetria penal. [...] (REsp 1542007/MT, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/03/2018; Dje 02/04/2018).

Assim sendo, levando-se em conta a sentença proferida anteriormente (fls. 472/479), denota-se que a prescrição da pretensão punitiva, no caso de LUIZ PAULO, é de 04 (quatro) anos, nos exatos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Nesse passo, como a ratificação do recebimento da denúncia veio em 31/01/2018 (fls. 201/203 e 425/426), após a retomada da marcha processual em relação a LUIZ PAULO (fls. 422/423), de fato, houve o transcurso do lapso temporal prescricional de 04 (quatro) anos sem que houvesse a existência de marco interruptivo até a presente data.

Logo, sendo matéria de ordem pública, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu LUIZ PAULO ALVES DE OLIVEIRA pelo reconhecimento da PRESCRIÇÃO na modalidade RETROATIVA, com fundamento no artigo 110, § 1º; c.c. artigo 107, inciso IV; c.c. artigo 109, inciso V, todos do Código Penal.

Em face da decisão exarada nesta oportunidade, inviável a realização da audiência de instrução designada nos autos. Portanto, retire-se o feito da pauta.

Expeçam-se os ofícios de comunicação de praxe.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, anotando-se e comunicando-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 1.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA